

1501372-12.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... na inicial, a qual evidencia contexto de tráfico e não de uso, seja pela quantidade de porções, a forma como estavam fracionadas e embaladas (saco plástico e papel alumínio), o fato da região onde ocorreu a abordagem ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e o réu ter sido preso em flagrante pouco tempo antes por tráfico, denotam que as substâncias apreendidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501372-12.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501372-12.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de TIAGO DA SILVA FERREIRA, qualificado à fl. 6, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 0h35, no cruzamento da Rua Armando Bertolini com a Rua Rússia, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Penápolis, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 (três) porções de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 4,11 gramas; 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 10,79 gramas; e 09 (nove) porções de cocaína, totalizando 2,00 gramas - conforme auto de exibição/apreensão às fls. 12/13 e Laudos de Constatação Provisórios de fls. 38/41, 42/45 e 46/49-, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta da denúncia, policiais patrulhavam o local, quando visualizaram o denunciado, o qual, ao notar a presença da viatura, jogou algo no chão próximo a ele. Foi abordado, e em revista pessoal, os policiais localizaram em seu bolso três porções de maconha, o valor de R\$ 10,00 (dez) reais em dinheiro e um aparelho celular. O objeto jogado ao chão foi encontrado e apreendido, tratando-se de nove

porções de cocaína, embaladas em saco plástico e papel alumínio.

Na sequência, com a autorização do denunciado, os policiais foram até a casa dele, na Rua Prefeito Dr. Enio Soliane, 1342, Altimari, nesta cidade de Penápolis, onde encontraram a porção grande de maconha e outra quantia de R\$ 10,00 (dez) reais, que estavam em seu quarto sobre uma cômoda.

Notificado (fl. 161), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 158/159).

A denúncia foi recebida no dia 31.3.2022 (fls. 165/168).

Durante a instrução, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas comuns (fls. 207 e 244) e 1 (uma) testemunha de defesa (fl. 208), sendo o réu interrogado ao final (fl. 243).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, sem incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da LAD (fls. 240/241).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, ou desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da LAE ou então incidência do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da LAD (fls. 241/242).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fl. 1); ii) boletim de ocorrência (fls. 7/10); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); iv) laudos de constatações prévia para maconha (fls. 38/45) e para cocaína (fls. 46/49); e v) laudos periciais definitivos para maconha (fls. 122/124 e 137/139) e para cocaína (fls. 140/142).

Resta saber se a autoria restou evidenciada pela prova oral colidida nos autos.

Senão, vejamos.

A testemunha/C PM Alberto Vasconcelos Xavier disse que foram solicitados a comparecer no tal cruzamento, no local estaria ocorrendo perturbação de sossego (som alto). Deparou-se com o réu jogando algo no chão. Em busca pessoal, encontraram 3 porções de maconha mais R\$ 10,00. O embrulho do chão era composto de 9 porções de cocaína. Assim, perguntaram-lhe se havia mais na residência, ele disse que sim e franqueou a entrada, encontrando uma porção maior de maconha, mais R\$ 10,00. Foi a primeira vez que o abordou. Salvo engano, ele teria sido preso por tráfico meses antes. Quanto ao local, disse haver várias denúncias dando conta do tráfico nesse ponto (residencial novo, em fase de construção). A distância entre o local da abordagem e a casa dele é de 3Km, aproximadamente. Não se recorda qual PM fez a revista e a abordagem (qual PM fez o quê). As reclamações de perturbação do sossego são frequentes (fl. 207).

A Testemunha/C, PM Luciano de Souza Rodrigues disse que foram acionados via COPOM por conta de perturbação do sossego. Então, viram o réu, que dispensou algo no chão. No bolso dele, encontraram 3 porções de maconha, 1 celular e R\$ 10,00. No chão, ele dispensou um pacote, o qual continha 9 porções de cocaína. Na casa dele, lograram encontrar mais um pacote maior de maconha, que ele mesmo indicou. Informou, ainda, que ele foi preso por tráfico antes disso, até que o abordaram no tal dia novamente. O réu disse ser para uso o entorpecente.

A Testemunha/D, Mariane Alves da Silva disse que conhece o réu porque moram na mesma vila e é muito amiga da esposa dele. Ela não comentou do envolvimento dele com droga. Ele é uma pessoa boa e só o encontra quando está com ela. A esposa elogia o marido e se dão super bem. No ano passado, ele trabalhava na roça/na diária. Ela trabalhava na Wizard. Estava no local quando o réu foi abordado - há

muitas pessoas juntas. Chegou uma viatura e as pessoas começaram a se evadir. Viu uma pessoa dispensando algo no chão e os PMS pegando e enquadrando o réu. Viu ele sendo revistado. Era comum pessoas se reunirem no local para beber, havendo um grande fluxo de pessoas (fl. 208).

Em seu interrogatório, Tiago da Silva Ferreira disse que estava na rua, quando a viatura apareceu, enquadrando-os. Informou que estava com as 3 "balinhas" para consumo, negando ter mais droga na ocasião. Na abordagem, foi deixado de lado, enquanto os PMS acharam outras 9 porções em uma sacolinha, que eles disseram ter encontrado no chão - mas só viu na viatura, quando eles lhes mostraram. Só foi descobrir que atribuíram a ele tal entorpecente quando já estava dentro da cela. De fato, eles foram até sua casa, mas ele ficou dentro da viatura. Não acharam nada, pois eles não lhes mostraram nada. Sobre a versão dos PMS, diz que devem ter atribuído os outros entorpecentes a ele porque foram os únicos que não correram (ele e sua mulher). Trabalha em serviços gerais e, na época, estava trabalhando no mercado Big Mart.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Os milicianos ouvidos foram coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a ocorrência, inclusive quanto à quantidade de droga apreendida, bem como a dinâmica da apreensão da droga. Ora, urge destacar que o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos

(Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Com efeito, não há nada nos autos que indique que os policiais quisessem incriminar falsamente o acusado, ao mencionarem que ao atenderem ocorrência de perturbação de sossego no local, viram quando o acusado jogou algo no chão, pelo que acharam suspeito e o abordaram, localizando com ele, próximo a ele e na sua casa, as drogas apreendidas e periciadas às fls. 38/49.

O réu, esteve silente na DP (fl. 6), mas em Juízo disse que dele eram apenas as 3 porções de maconha encontradas em seu bolso, negando a propriedade das demais, invocando, assim, tráfico forjado por parte dos PMS, o que foi ratificado pela testemunha de Defesa, que disse ter visto ter sido outra a pessoa quem dispensou o invólucro.

Contudo, tal testemunho deve ser acatado com parcimônia, já que se trata de pessoa muito amiga da esposa do réu, conforme a próprio depoente salientou, sem contar que a informação dada - de que viu "outra pessoa jogando o invólucro no chão" - mostrou-se demasiadamente vaga, pois sequer deu qualquer dado preciso que pudesse identificar tal sujeito e, assim, livrar o réu da efetiva relação com as 9 porções de cocaína que haviam dentro do tal invólucro. Além disso, ela nada mencionou sobre a porção de maconha encontrada na residência do réu, de 10,79g, também apreendida pelos PMS na mesma ocasião.

Ora, não havendo prova contundente que inquene o trabalho dos policiais, à palavra deles deve ser dada a devida credibilidade quanto à apreensão de drogas mencionadas na inicial, a qual evidencia contexto de tráfico e não de uso, seja pela quantidade de porções, a forma como estavam fracionadas e embaladas (saco plástico e papel alumínio), o fato da região onde ocorreu a abordagem ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e o réu ter sido preso em flagrante pouco tempo antes por tráfico, denotam que as substâncias apreendidas em poder do réu destinavam ao consumo de terceiro.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes. No tocante às atenuantes, quanto ao fato do réu ser menor de 21 anos à época dos fatos, a despeito de sua configuração no caso sub judice, não implicará em diminuição da pena, já fixada em seu patamar mínimo, não comportando, nesta fase de dosimetria da reprimenda, redução abaixo do piso.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ante a primariedade técnica do acusado (fls. 191/192), do pequeno peso do montante de droga apreendido, e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser

considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

“O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de “habeas corpus” para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, “caput” e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal.” (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá,

portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu TIAGO DA SILVA FERREIRA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar a primariedade do réu, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade, até porque assim respondeu ao feito.

Custas na Forma da lei.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi, ficando, ainda, decretado o perdimento do celular, dada a não prova de sua origem lícita.

P.I.C.

Penápolis, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA